

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 336/2534 นาย ชุมพล พลญา พิพัฒน์ ผู้ร้อง
นาย ประเทือง คำ ประกอบ กับพวก ผู้คัดค้าน
ป.วิ.พ. มาตรา 172

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2522 มาตรา 26, มาตรา 32,
มาตรา 34, มาตรา 51, มาตรา 52, มาตรา 78

พระราชบัญญัติ ญัตติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 หมวด 9 การคัดค้านการเลือกตั้ง บัญญัติไว้ในมาตรา 78 ว่า กรณีที่จะร้องคัดค้านการเลือกตั้งได้นั้นเฉพาะกรณีที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมีการฝ่าฝืนมาตรา 26 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 51 หรือมาตรา 52 เท่านั้น คำร้องของผู้ร้องได้กล่าวอ้างถึงการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 32 เรื่องที่ผู้ได้รับเลือกตั้งใช้เงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดว่า ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ใช้เงินคนละกว่าสามล้านบาทโดยไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่าจำนวนเงินที่แน่นอนของผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ใช้นั้นเป็นเท่าใด คงใช้วิธีประมาณการเอาเท่านั้นและมีได้บรรยายข้อเท็จจริงให้ปรากฏว่าเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องใดเท่าใด จ่ายไปเมื่อใด ให้แก่ใคร ส่วนที่กล่าวไว้ว่าใช้การซื้อเสียงด้วยเงินก็ไม่กล่าวว่าซื้อเสียงใคร จำนวนมากน้อยเท่าใดสิ้นเงินไปในการนี้เท่าใด ได้จ่ายไปก่อนหรือหลังจากมีการสมัครรับเลือกตั้งข้อกล่าวอ้างตามคำร้องจึงไม่แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาพอที่จะให้ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ซึ่งถูกกล่าวหาเข้าใจได้ดีพอที่จะต่อสู้คดีได้ถูกต้อง นอกจากนั้นในคำร้องก็มีได้กล่าวถึงข้อเท็จจริงเป็นการยืนยันให้เห็นว่า การจ่ายเงินจำนวนที่ผู้ร้องประมาณการมานั้นเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งคงกล่าวแต่เพียงว่าใช้เงินคนละกว่าสามล้านบาทเท่านั้น คำร้องของผู้ร้องในส่วนนี้จึงเคลือบคลุม

สำหรับข้ออ้างเกี่ยวกับการกระทำของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งตามมาตรา 52 ผู้ร้องกล่าวในคำร้องแต่เพียงว่า ในวันเลือกตั้งปรากฏว่าที่หน่วยเลือกตั้งบางหน่วย เช่น หน่วยเลือกตั้งบ้านโคกกระตี่อำเภอดาคลี กรรมการควบคุมการเลือกตั้งได้ช่วยก่อกบฏให้แก่ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 โดยไม่ได้กล่าวว่าการกรรมการควบคุมการเลือกตั้งที่กระทำการดังที่อ้างนั้นเป็นใคร จำนวนคะแนนที่อ้างว่า ก่อกบฏให้ นั้นเป็นจำนวนเท่าใด จะทำให้ผลของการเลือกตั้งเปลี่ยนไปหรือไม่ ข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องไม่อาจเข้าใจได้ว่าเจ้าพนักงานคนใดกระทำอย่างนั้น ผู้คัดค้านที่ 3 ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งไม่อาจเข้าใจข้อหาและต่อสู้ข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องได้ถูกต้อง คำร้องของผู้ร้องในส่วนนี้จึงเคลือบคลุม เมื่อคำร้องของผู้ร้องเป็นคำร้องที่มีได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของผู้ร้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 จึงไม่อาจพิจารณาข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องนำสืบมาในเหตุอ้างสองประการดังกล่าวได้

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์อันมีพื้นที่ 4 อำเภอคืออำเภอดาคลี อำเภอตากฟ้า อำเภอไพศาลีและอำเภอหนองบัว ซึ่งมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2531 แต่การรับสมัครเลือกตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากรูปถ่ายของ ป. ผู้สมัครหมายเลข 1 และของ ว. ผู้สมัครหมายเลข 2 ไม่ได้ขนาดตามที่กฎหมายกำหนดและถ่ายมาก่อน 6 เดือนก่อนวันรับสมัครเลือกตั้ง การรับสมัครบุคคลทั้งสองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ปล่อยปละละเลยให้บุคคลทั้งสองไปพุดหาเสียงในขณะที่นายอำเภอแต่ละอำเภอประชุมประจำเดือน เพื่อจูงใจให้เลือกบุคคลทั้งสองเข้าเป็นสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร แล้วทำการเลี้ยงอาหารอย่างเปิดเผย จ่ายเงินให้ผู้ใหญ่บ้าน และ
กำนันทุกอำเภอในเขตเลือกตั้งที่ 3 ได้จัดเลี้ยงอาหารประชาชน ณ บริเวณตลาด
ตากฟ้า อำเภอตากฟ้า และในเขตเลือกตั้งที่ 3 อีกหลายแห่ง เพื่อจูงใจให้ประชาชน
เลือกบุคคลทั้งสองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบุคคลทั้งสองยังว่าจ้างกำนันให้
เป็นผู้หาเสียงให้ ในการสมัครรับเลือกตั้งบุคคลทั้งสองได้ใช้เงินคนละกว่าสามล้าน
บาทเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และนำไปซื้อเสียงซื้อคะแนนจากประชาชนจนบุคคล
ทั้งสองได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นอกจากนั้นในวันเลือกตั้งที่หน่วย
เลือกตั้งบางหน่วยเช่นหน่วยเลือกตั้งบ้านโคกกระเดี่ อำเภอตากฟ้า กรรมการควบคุม
การเลือกตั้งยังได้ช่วยกาบาทให้แก่บุคคลทั้งสองอีกด้วย ขอให้มีความสำนึกว่า ป. และ ว.
ที่ได้รับเลือกตั้งตกเป็นโมฆะ และทำการเลือกตั้งใหม่ภายใน 90 วัน ผู้คัดค้านที่ 1
และที่ 2 คัดค้านว่ารูปถ่ายของผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 มีขนาดถูกต้องตามที่กฎหมาย
กำหนด ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 มิได้กระทำการใด ๆ ดังที่ผู้ร้องอ้าง และได้ใช้เงินตาม
ที่กฎหมายกำหนด มิได้ซื้อคะแนนจากประชาชน กรรมการควบคุมการเลือกตั้งมิได้
ช่วยกาบาทช่วยเหลือผู้คัดค้านแต่อย่างใด คำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุม ผู้คัดค้านที่
3 คัดค้านว่า ได้ปฏิบัติถูกต้องตามที่ ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
เหตุเกี่ยวกับรูปถ่ายมิใช่เหตุที่จะคัดค้านการเลือกตั้งตามกฎหมาย ผู้คัดค้านที่ 3 ไม่
เคยละเลยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดไปกล่าวหาเสียงในที่ประชุมประจำเดือนของ
นายอำเภอ ไม่มีการเลี้ยงอาหารและจ่ายเงินเพื่อจูงใจให้เลือก ป. และ ว. ไม่มีกำนัน
คนใดกระทำการดังอ้าง และเหตุดังกล่าวมิใช่เหตุที่จะคัดค้านการเลือกตั้ง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้งทุกคนใช้เงินไม่เกินสามแสนห้าหมื่นบาท และคำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุม
ไม่มีเหตุที่จะต้องเลือกตั้งใหม่ ในชั้นไต่สวนคำร้องผู้ร้องแถลงไม่ติดใจเรื่องรูปถ่าย
ของผู้สมัคร ศาลจังหวัดนครสวรรค์ไต่สวนแล้วทำความเห็นส่งสำนวนมายังศาลฎีกา
ว่า คำร้องของผู้ร้องเป็นคำร้องที่เคลือบคลุมเห็นควรยกคำร้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2522 หมวด 9 การคัดค้านการเลือกตั้ง บัญญัติไว้ในมาตรา 78 ว่า กรณีที่จะร้องคัดค้านการเลือกตั้งได้นั้นเฉพาะกรณีที่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นมีการฝ่าฝืน มาตรา 26 มาตรา 32 มาตรา 34 มาตรา 51 หรือมาตรา 52 เท่านั้น เมื่อพิจารณา คำร้องของผู้ร้องแล้ว เห็นได้ว่าในคำร้องของผู้ร้องได้กล่าวอ้างถึงการกระทำที่ เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 32 เรื่องผู้ได้รับเลือกตั้งแต่ละคนใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เกินสามแสนห้าหมื่นบาทและมาตรา 52 เรื่องเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง กระทำการอันใดเพื่อขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมาย กฎกระทรวงหรือคำสั่ง ของศาลอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งข้อกล่าวอ้างทั้งสองประการดังกล่าวผู้คัดค้านทั้ง สามให้การต่อสู้ว่าคำร้องของผู้ร้องเคลือบคลุมศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยในปัญหานี้ ก่อนตามคำร้องของผู้ร้องในเรื่องที่ผู้ได้รับเลือกตั้งใช้เงินเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด นั้นผู้ร้องกล่าวอ้างข้อเท็จจริงในคำร้องว่า ผู้คัดค้านที่ 1 และที่ 2 ใช้เงินคนละกว่าสาม ล้านบาท โดยไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงว่า จำนวนที่แน่นอนของผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 นั้นเป็นเท่าใด คงใช้วิธีประมาณการเอาเท่านั้น และมีได้บรรยายข้อเท็จจริงให้ปรากฏ เลยว่าเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องใดเท่าใด จ่ายไปเมื่อใดให้แก่ใคร ส่วนที่กล่าวไว้ว่าใช้การ ซื้อเสียงด้วยเงินก็ไม่กล่าวว่าซื้อเสียงใครจำนวนมากน้อยเท่าใดสิ้นเงินไปในการนี้ เท่าใด ได้จ่ายไปก่อนหรือหลังจากมีการสมัครรับเลือกตั้ง ข้อกล่าวอ้างตามคำร้องจึง ไม่แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาพอที่จะให้ผู้คัดค้านที่ 1 ที่ 2 ซึ่งถูกกล่าวหาเข้าใจได้ดี พอที่จะต่อสู้คดีได้ถูกต้อง นอกจากนั้นในคำร้องของผู้ร้องก็มีได้กล่าวถึงข้อเท็จจริง เป็นการยืนยันให้เห็นว่าการจ่ายเงินจำนวนที่ผู้ร้องประมาณการมานั้นเป็นการใช้จ่าย เกี่ยวกับการเลือกตั้งคงกล่าวแต่เพียงว่าใช้เงินคนละกว่าสามล้านบาทเท่านั้นคำร้อง ของผู้ร้องในส่วนนี้จึงเป็นคำร้องที่เคลือบคลุม สำหรับข้ออ้างเกี่ยวกับการกระทำของ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งตามมาตรา 52 นั้น ผู้ร้องกล่าวในคำร้องแต่เพียงว่า ในวันเลือกตั้งปรากฏว่าที่หน่วยเลือกตั้งบางหน่วย เช่นหน่วยเลือกตั้งบ้านโคกกระตี่

อำเภอตากลี กรรมการควบคุมการเลือกตั้งยังได้ช่วยกาบทบาทให้แก่บุคคลทั้งสองอีกด้วย โดยไม่ได้กล่าวว่ากรรมการควบคุมการเลือกตั้งที่กระทำการดังที่อ้างนั้นเป็นใคร จำนวนคะแนนที่อ้างว่ากาบทบาทให้ นั้นเป็นจำนวนเท่าใด จะทำให้ผลของการเลือกตั้งเปลี่ยนไปหรือไม่ ข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องตามคำร้องเช่นนี้ไม่อาจจะทำให้เข้าใจได้ว่า เจ้าพนักงานคนใดกระทำอย่างนั้น ผู้คัดค้านที่ 3 ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ไม่อาจจะเข้าใจข้อหาได้และไม่อาจจะต่อสู้ข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องได้ถูกต้อง คำร้องของผู้ร้องในส่วนนี้จึงเป็นคำร้องที่เคลือบคลุม เมื่อวินิจฉัยว่าคำร้องของผู้ร้องที่เกี่ยวกับมาตรา 32 และมาตรา 52 เป็นคำร้องที่มีได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของผู้ร้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 แล้ว จึงไม่อาจจะพิจารณาข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องนำสืบมาในเหตุอ้างสองประการดังกล่าวได้ ส่วนข้อกล่าวอ้างในคำร้องของผู้ร้องนอกจากสองกรณีตามที่กล่าวแล้ว ก็ไม่ใช่ข้ออ้างตามที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติมาตราต่าง ๆ ตามบัญญัติไว้ใน มาตรา 78 ที่จะอ้างมาเป็นเหตุให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ สรุปแล้วตามคำร้องของผู้ร้องนั้น ไม่ปรากฏให้เห็นว่า ผู้ได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 3 ตามคำร้องของผู้ร้อง ได้รับเลือกตั้งมาโดยมิชอบอันสมควรจะให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามคำขอของผู้ร้อง"

มีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ